Die eigenen Daten in einer wiederverwendbaren Datei verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit)

Ein Schreiben, mit dem Sie die Daten, die Sie einer Stelle bereitgestellt haben, in einer maschinenlesbaren Datei erhalten oder an eine andere Stelle übermitteln lassen.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Hinweise für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/dsr-portability.html (auf Englisch). Für alle, die dieses Recht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegenüber einem Unternehmen, einer Behörde oder einer anderen Stelle in Deutschland geltend machen wollen, und für Datenschutzbeauftragte und Inhaber kleiner Unternehmen, die ein solches Schreiben erhalten.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG auf gesetze-im-internet.de, Stand: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (eine Änderung vom 3. Juli 2026 ist dort textlich eingearbeitet), gelesen am 8. November 2026

NICHT ABGEDECKT

Rechte auf Datenweitergabe nach dem Data Act, dem Digital Markets Act oder Branchenregeln (zum Beispiel im Bankwesen), die eigene Voraussetzungen haben; Wechselregeln in Telekommunikation und Energie; das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Keine Entscheidung auf Fino nennt Art. 20 DSGVO unter den Verstößen; daher nennt dieses Dokument keine. Die Datenschutzgesetze der Länder außer Bayern wurden nicht gelesen.

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Was dieses Recht bedeutet

Sie können die Daten, die Sie einer Stelle gegeben haben, in einer Datei verlangen, die ein Computer lesen kann, um sie zu behalten oder einer anderen Stelle zu geben. Art. 20 DSGVO gibt der betroffenen Person das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, *„die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten“*, und sie einem anderen Verantwortlichen *„ohne Behinderung“* zu übermitteln (Art. 20 Abs. 1 DSGVO).

Wann das Recht gilt

VORAUSSETZUNG	WORTLAUT DES ARTIKELS
Die Verarbeitung beruht auf Ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit Ihnen	*„die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht“*
Sie erfolgt mit dem Computer	*„die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt“*
Es geht um Daten, die Sie bereitgestellt haben	*„die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat“*

Quelle: Art. 20 Abs. 1 DSGVO. Sie können verlangen, dass die Daten direkt an eine andere Stelle übermittelt werden, *„soweit dies technisch machbar ist“* (Art. 20 Abs. 2 DSGVO). Das Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, *„die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt*

erfolgt“, es lässt Ihr Recht auf Löschung unberührt (Art. 20 Abs. 3 DSGVO), und es *„darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen“* (Art. 20 Abs. 4 DSGVO).

Nach den erläuternden Absätzen am Anfang der DSGVO (ihren *Erwägungsgründen*) sollte dieses Recht *„für den Verantwortlichen nicht die Pflicht begründen, technisch kompatible Datenverarbeitungssysteme zu übernehmen oder beizubehalten“* (Erwägungsgrund 68). Zum Format merkt der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) an, dass Formate wie *„PDF-Dateien“* für einen Auskunftsantrag geeignet sein können, auch wenn sie einem Antrag auf Datenübertragbarkeit nicht genügen würden (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 156, S. 58).

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erhalten Sie über das Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) trotzdem eine Kopie Ihrer Daten, allerdings nicht unbedingt in einem maschinenlesbaren Format.

Wohin Sie das Schreiben senden

Richten Sie das Schreiben an die Stelle, die entscheidet, warum und wie Ihre Daten verwendet werden. Das Gesetz nennt sie den *Verantwortlichen*, Sie selbst die *betroffene Person*. Die Kontaktdaten stehen in den Datenschutzhinweisen der Stelle. Viele Stellen haben einen Datenschutzbeauftragten: eine fachkundige Person innerhalb oder außerhalb der Organisation, an die man sich mit Fragen zu den eigenen Daten wenden kann. Der Verantwortliche *„veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“* (Art. 37 Abs. 7 DSGVO), und *„Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen“* (Art. 38 Abs. 4 DSGVO). Sie finden den Kontakt in den Datenschutzhinweisen, oft unter „Datenschutzbeauftragter“ oder „Datenschutz-Kontakt“.

Wählen Sie einen Weg, der einen Nachweis hinterlässt: E-Mail, das Formular der Stelle oder Einschreiben. Bewahren Sie eine Kopie auf und notieren Sie, wann das Schreiben angekommen ist, denn mit dem Eingang beginnt der Lauf der Frist (sie endet am gleichen Datum des Folgemonats oder, wenn es dieses Datum nicht gibt, am letzten Tag des Folgemonats). Der Verantwortliche *„erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte“* (Art. 12 Abs. 2 DSGVO). Wenn Sie per E-Mail schreiben, kommt die Antwort nach Möglichkeit ebenfalls auf elektronischem Weg, sofern Sie nichts anderes angeben (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Wie viel Zeit der Verantwortliche hat

Der Verantwortliche muss Ihnen *„unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags“* mitteilen, was er auf Ihren Antrag hin unternommen hat. Die Frist *„kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist“*; das muss er Ihnen aber innerhalb des ersten Monats mitteilen und begründen (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, berechnet den Monat nach der Verordnung Nr. 1182/71: Geht ein Antrag am 5. März ein, hat der Verantwortliche *„bis einschließlich 5. April Zeit“*. *„Fällt der letzte Tag dieser Frist auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so hat der Verantwortliche bis zum folgenden Arbeitstag Zeit, um zu antworten“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffern 160 und 161, S. 59 und 60; Verordnung Nr. 1182/71, Artikel 3). Der Fristenrechner Response timeline von Fino (auf Englisch) berechnet die Fristtermine.

Wenn keine Antwort kommt oder die Antwort eine Ablehnung ist

Wird der Verantwortliche auf Ihren Antrag hin nicht tätig, muss er Sie innerhalb eines Monats *„über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen“* unterrichten (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Eine *Aufsichtsbehörde* ist die staatliche Datenschutzbehörde. Sie können sich beschweren, *„insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes“* (Art. 77 DSGVO). Das Werkzeug Which regulator? von Fino (auf Englisch) und die Liste der Mitglieder des EDSA nennen die Anschriften; zu Deutschland siehe unten. Fügen Sie Ihr Schreiben, den Nachweis des Eingangsdatums und eine etwaige Antwort bei.

Klage vor Gericht. Sie können auch vor den Gerichten des Mitgliedstaats klagen, in dem der Verantwortliche eine Niederlassung hat, oder, außer wenn er eine Behörde ist, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist, vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren Aufenthaltsort haben (Art. 79 DSGVO). Beschwerde und Klage können *„nebeneinander und unabhängig voneinander“* ausgeübt werden; *„die Modalitäten des Zusammenspiels dieser Rechtsbehelfe zu regeln“*, obliegt den Mitgliedstaaten (Rechtssache C-132/21, Tenor). Das zuständige Gericht in Deutschland nennt der Abschnitt unten.

Das Schreiben

Füllen Sie die Felder in geschweiften Klammern aus, streichen Sie die Zeilen, die nicht zutreffen, und bewahren Sie eine Kopie auf. Als Bezug nennen Sie die Kundennummer oder die Konto-E-Mail-Adresse, unter der die Stelle Sie kennt: So findet sie Ihre Daten, ohne weitere Angaben anfordern zu müssen.

Behalten Sie Option (1), Option (2) oder beide. Als Arten von Daten nennen Sie zum Beispiel: Kontodaten, Bestellhistorie, hochgeladene Dateien, Einstellungen. Behalten Sie einen der beiden Sätze zur Löschung: „Mit diesem Antrag verlange ich nicht die Löschung meiner Daten“ oder „Ich verlange außerdem, dass Sie die Daten nach der Übermittlung löschen; siehe meinen gesonderten Antrag“.

IHR NAME, IHRE ANSCHRIFT, IHRE E-MAIL-ADRESSE

NAME DER STELLE, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER ODER DATENSCHUTZ-KONTAKT,
ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE

DATUM

Betreff: Antrag auf Herausgabe oder Übermittlung meiner personenbezogenen Daten (Art. 20 DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit mache ich mein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geltend.

Dieser Antrag betrifft die personenbezogenen Daten, die ich Ihnen bereitgestellt habe und die Sie auf der Grundlage MEINER EINWILLIGUNG / UNSERES VERTRAGS automatisiert verarbeiten, insbesondere: ARTEN VON DATEN.

Ich bitte Sie,

(1) mir diese Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu übermitteln, zum Beispiel CSV / JSON / XML;

(2) diese Daten, soweit technisch machbar, direkt an ANDERE STELLE: NAME UND KONTAKT zu übermitteln (Art. 20 Abs. 2 DSGVO).

Zur Zuordnung meiner Daten: KUNDENNUMMER ODER KONTO-E-MAIL-ADRESSE.

Mit diesem Antrag verlange ich nicht die Löschung meiner Daten.

Ich verlange außerdem, dass Sie die Daten nach der Übermittlung löschen; siehe meinen gesonderten Antrag.

Bitte antworten Sie mir innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens, wie es Art. 12 Abs. 3 DSGVO vorschreibt. Sollten Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie mir dies bitte innerhalb dieses Monats unter Angabe der Gründe mit. Sollten Sie meinem Antrag nicht nachkommen, teilen Sie mir bitte die Gründe mit (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Erhalte ich keine oder nur eine unvollständige Antwort, kann ich mich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren (Art. 77 DSGVO) oder Klage erheben (Art. 79 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

IHR NAME

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Die Antworten der Stelle: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Was der Verantwortliche verlangen oder ablehnen darf

Art. 12 DSGVO erlaubt drei Dinge. **Ihre Identität prüfen**: Hat der Verantwortliche *„begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person“*, die den Antrag stellt, darf er nur *„zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind“* (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). **Ablehnen oder ein Entgelt verlangen**, aber nur bei *„offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen“*; der Verantwortliche *„hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen“*. Ansonsten wird alles *„unentgeltlich zur Verfügung gestellt“* (Art. 12 Abs. 5 DSGVO). **Länger brauchen**: bis zu zwei weitere Monate bei komplexen oder zahlreichen Anträgen, wenn er Ihnen das innerhalb des ersten Monats mit Gründen mitteilt (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Auch das Recht eines Mitgliedstaats kann ein Recht beschränken (Art. 23 DSGVO): zu Deutschland siehe unten.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Beschwerde in Deutschland

In jedem Bundesland gibt es mindestens eine Datenschutzaufsichtsbehörde, in Bayern zwei: das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach für Unternehmen und andere nichtöffentliche Stellen und der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz für öffentliche Stellen wie bayerische Behörden und Kommunen (Art. 15 Abs. 1 BayDSG; Art. 18 Abs. 1 und 2 BayDSG). Für private Unternehmen ist grundsätzlich die Behörde des Landes zuständig, in dem das Unternehmen niedergelassen ist: *„Die nach Landesrecht zuständigen Behörden überwachen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 bei den nichtöffentlichen Stellen die Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz“* (§ 40 Abs. 1 BDSG; das BDSG ist das Bundesdatenschutzgesetz); bei mehreren Niederlassungen in Deutschland die Behörde am Ort der Hauptniederlassung (§ 40 Abs. 2 BDSG, mit Verweis auf Art. 4 Nr. 16 DSGVO). Landes- und Kommunalbehörden beaufsichtigt nach Angaben des BfDI die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes: *„Neben der Aufsicht über die Landes- und Kommunalbehörden wird auch der nicht-öffentliche Bereich grundsätzlich von den Landesdatenschutzbehörden betreut“* (BfDI: Kontakt zu den Landesbehörden). Die öffentlichen Stellen des Bundes und, im Rahmen von § 9 BDSG, Telekommunikationsunternehmen beaufsichtigt die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) (§ 9 Abs. 1 BDSG). Die Liste der Landesdatenschutzbehörden beim BfDI nennt die Anschriften. Eine Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingeht, für die eine andere Behörde zuständig ist, gibt sie dorthin ab (§ 19 Abs. 2 BDSG).

Gericht. Eine Klage gegen einen Verantwortlichen, etwa ein Unternehmen, kann bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung befindet, oder bei dem Gericht des Ortes, an dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (§ 44 Abs. 1 BDSG). Das gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden sind (§ 44 Abs. 2 BDSG).

Beschränkungen nach deutschem Recht

Die §§ 32 bis 37 BDSG enthalten keine Beschränkung der Datenübertragbarkeit. Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke besteht das Recht aus Art. 20 DSGVO nicht, soweit es die Verwirklichung dieser Zwecke voraussichtlich unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind (§ 28 Abs. 4 BDSG).

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist

EDSA: Mitglieder • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden aller EWR-Staaten

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), gesetze-im-internet.de • Verwendet für: §§ 9, 19, 40 und 44 (Aufsicht und Gerichte) und die Beschränkungen des Rechts in Deutschland

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden in Deutschland

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-132/21, Urteil vom 12. Januar 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Beschwerde und Klage nebeneinander

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Art. 15 und 18 (gesetze-bayern.de) • Verwendet für: Die beiden Aufsichtsbehörden in Bayern